الدين وقال فى حاكم عاجز كالعدم (وشرط فى الولى الرشد) لان غير الرشيد محجور عليه (والعدالة ولو ظاهرا) فلا يحتاج الحاكم الى تعديل الاب أو وصيه فى ثبوت ولايتهما وليست الحرية شرطا فتثبت الولاية للمكاتب على ولده الذى معه فى الكتابة لكن لا تثبت له الولاية على ابنه الحر (والجد) لا ولاية له لانه لا يدلى بنفسه وانما يدلى بالاب فهو كالاخ (والام وسائر العصبات لا ولاية لهم) لان المال محل الخيانة ومن عدا المذكورين أولا قاصر عنهم غير مأمون على المال (الا بالوصية ويحرم على ولى الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف فى مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة) فان تبرع ولى الصغير والمجنون بهبة أو صدقة أو حابى بان اشترى لموليه بزائد أو باع بنقصان أو زاد فى الانفاق عليهم ما على نفقتهما بالمعروف ضمن الزائد لانه مفرط فيه (وتصرف الثلاثة) السفيه والصغير والمجنون (ببيع أو هبة أو شراء أو عتق أو وقف أو اقرار غير صحيح) ويصح اقرار مأذون له ولو صغيرا فى قدر ما أذن فيه فقط وتصح معاملة من لم يثبت كونه مأذونا له (لكن السفيه ان اقر بحد) أى بما يوجب الحد كالقذف والزنا (أو) أقر (بنسب أو طلاق أو قصاص صح) اقراره بذلك (وأخذ به فى الحال) قال ابن المنذر وهو اجماع ممن نحفظ عنه لانه غير متهم فى نفسه والحجر انما يتعلق فى ماله ولا يجب فيما اذا أقر بقصاص مال عفى عنه (وان أقر بمال) كالقرض وجناية الخطأ والاتلاف (أخذ به) أى باقراره فلا يلزم الا (بعد فك الحجر عنه) لانا لو قبلناه فى الحال لزال معنى الحجر

*(فصل * والولى) أى ولى الصغير والسفيه والمجنون غير حاكم وأمينه (مع الحاجة ان يأكل من مال موليه) لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال فى شرح المنتهى وظاهره انه لا يحل له ان يأكل شيأ مع غناه لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف وعنه لا يجوز وعلى المذهب انما يباح له ان يأكل (الاقل من أجرة مثله وكفايته) يعنى انه لو كانت أجرة مثله عشرة دراهم فى كل شهر ويكفيه ثمانية أو كانت أجرة مثله ثمانية ولا يكفيه الا عشرة ليس له ان يأكل فى الصورتين الا ثمانية ولا يلزمه عوض ما أكله اذا أيسر (و) للولى الاكل من مال الصغير والسفيه والمجنون (مع عدم الحاجة) مع فرض الحاكم (يأكل ما فرضه له الحاكم) ويأكل ناظر وقف بمعروف نصا اذا لم يشترط الواقف له شيأ وظاهره ولو لم يكن محتاجا قاله فى القواعد وقال الشيخ له أخذ أجرة عمله مع فقره (وللزوجة وكل متصرف فى بيت) كأجير (ان يتصدق) منه (بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه) كبيضة لانه تجارت العادة بالمسامحة فيه (الا ان ينهه) أى التصدق الزوج (أو يكون بخيلا) فتشك فى رضاه (فيحرم) عليها الصدقة بشئ من ماله كصدقة الرجل بطعام المرأة

(باب الوكالة)

بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل (وهى) لغة التفويض وشرعا (استنابة) انسان (جائز التصرف مثله) أى انسان جائز التصرف (فيما) أى قول أو فعل (تدخله النيابة) فالقول (كعقد) بيع ونكاح وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة (وفسخ) كفسخ أحد الزوجين لعيب بصاحبه (وطلاق) لان التوكيل اذا جاز فى عقد النكاح جاز فى حله بطريق الاولى (ورجعة) لان